



Nr. 16 Kabinettsitzung vom 27. Mai 1921 [16.30 Uhr] ¹

R 43 I/1367, Bl. 361 f.

Anwesend: Wirth, Schiffer, Rosen, Gradnauer, Schmidt, Brauns, Bauer, Hermes; StS Stieler, Teucke, von Haniel, Müller; MinDir. Heilbron; MinR Walther; [RKom. von Starck]; Protokoll: MinR von Bornstedt.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. *Holzlieferungen an die Entente.*
2. *Stellungnahme zu dem vom Reichsrat als verfassungsändernd erklärten Entwurf eines Gesetzes über die Regelung des Verkehrs mit Getreide.*
3. *Entwurf eines Gesetzes über das Verfahren in Versorgungssachen.*
4. *Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Kohlensteuergesetzes.*
5. *Entwurf einer Reisekostenverordnung für die Reichsbeamten. [...]*
6. *Verabschiedung des Reichskommissars von Starck.*
7. *Entwaffnung in Bayern.*
8. *Stellungnahme zu den Anträgen Müller-Franken u. Gen. und Aderhold u. Gen. zur Erwerbslosenfürsorge.*

1. Holzlieferungen an die Entente ²

Das Kabinett beschließt, der Reparationskommission eine Note folgenden Inhalts übermitteln zu lassen ³: Die Lieferung auch der im Wege der bisherigen Ausschreibung nicht aufgebrachten

¹ Uhrzeit aus dem Band „Inhaltsangaben von Kabinettsprotokollen“ (R 43 I/1346, Bl. 65).

² Zur Vorgeschichte ist auszuführen: Eine am 6. Mai abgelaufene Ausschreibung des Reiches hatte gezeigt, daß es unmöglich war, die zu liefernde Gesamtmenge Holz zu den am 28.2.1921 von der Repko diktierten niedrigen Preisen aufzubringen. Als Antwort auf dt. Bemühungen um Heraufsetzung des Preises bis zum dt. Inlandspreis teilte die Repko in einer Note vom 19. 5. an die Aufbauvertretung in Paris (dem RKom. zur Ausführung von Aufbauarbeiten in zerstörten Gebieten unterstellt) mit: „Die inneren Maßnahmen der deutschen Regierung sind nicht Sache der Reparationskommission. Die Reparationskommission fordert die deutsche Regierung auf, innerhalb acht Tagen eine formelle Erklärung abzugeben dahingehend, daß die Gesamtausführung des Auftrages vom 28. 2. innerhalb der im Auftrage vorgesehenen Fristen erledigt wird.“ Sachverständige beim Reichskommissariat für Ausführung von Aufbauarbeiten erklärten in einer Besprechung vom 24. 5. übereinstimmend, die Lieferung der restlichen Holzmengen sei nur nach Erhöhung der von der Repko festgesetzten Preise um etwa 35% möglich. Demgegenüber empfahl StS Bergmann die Annahme der all. Forderungen, da der inzwischen veränderte Markkurs um 25% günstigere Preise erlaube. Das

Holzmengen wird durchgeführt werden. Die Deutsche Regierung bittet jedoch davon Kenntnis zu nehmen, daß, falls die Reparationskommission den hinsichtlich einer Abänderung der Preise zu machenden Vorschlägen nicht zustimmt, daß die Deutsche Regierung sich vorbehält, die Angelegenheit dem Obersten Rat zur Entscheidung vorzulegen mit der Bitte, die Preisfestsetzung in diesem Falle einer gleichartigen Sachverständigenkommission zu überlassen, wie in der Londoner Note für die Wertermittlung der Leistungen nach Anlage 2, § 19 vorgesehen ist. Die Deutsche Regierung ist nach wie vor der Ansicht, daß nach dem Friedensvertrag die Lieferung zu normalen Preisen zu erfolgen hat, und daß die zur Zeit von der Wiedergutmachungskommission vorgesehenen Preise nicht als normale angesehen werden können.

2. Stellungnahme zu dem vom Reichsrat als verfassungsändernd erklärten Entwurf eines Gesetzes über die Regelung des Verkehrs mit Getreide⁴.

Das Kabinett beschließt, entsprechend dem früheren Standpunkt der Reichsregierung, die Bestimmung des § 50, Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Regelung des Verkehrs mit Getreide (Drucksache des Reichsrats Nr. 110) nicht als verfassungsändernd anzusehen.

3. Entwurf eines Gesetzes über das Verfahren in Versorgungssachen.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu⁵.

RMin-Wiederaufbau erklärte das Verfahren der Repko, eine Lieferung anzufordern unter gleichzeitiger Festsetzung von Preisen, die unter dem Inlandpreis liegen, für nicht vereinbar mit den Bestimmungen des VV (§ 5 Abs. 2, Anlage 4). Um keinen Präzedenzfall zu schaffen, schlug es daher vor, „durch die Kriegslastenkommission der Reparationskommission eine Note übermitteln zu lassen, in der die deutsche Regierung ihre Bereitwilligkeit erklärt, die Lieferungen auch der im Wege der bisherigen Ausschreibung nicht aufgebrauchten Holzmengen durchzuführen, falls die Reparationskommission den bisher festgesetzten Preis gemäß der Ansicht der deutschen Sachverständigen erhöht. Wenn jedoch eine solche Erhöhung nicht zugestanden wird, ist die deutsche Regierung im äußersten Falle bereit, die Preisfestsetzung der Sachverständigenkommission zu überlassen, die in der Londoner Note für die Wertermittlung der Leistungen nach Anlage 2, § 19 [...] vorgesehen ist [siehe RT-Drucks. 1979, Bd. 367]. Bei dieser Entscheidung müßte die Ausschreibung nochmals umgehend wiederholt werden, und zwar ohne Festlegung der Preisgrenze, um ein genaues Bild über die anzulegenden Preise zu erhalten, die alsdann den deutschen Vertretern als Unterlage zu dienen hätten.“ (R 43 I/1367, Bl. 363, Unterlagen des RMWiederaufbau für die Kab.Sitzg. v. 27.5.1921).

³ Die hier vorgetragene Formulierung der Note ist in einem Vermerk des RWiMin. vom 27.5.1921 vorgeschlagen, in dem es heißt: „Bedenken gegen den Vorschlag des Wiederaufbauministeriums [s. Anm. 2 letzter Absatz] sind weniger vom wirtschaftlichen als vom allgemein politischen Standpunkte aus geltend zu machen. Es muß alles vermieden werden, was den Anschein einer illoyalen Ausführung des Ultimatums erwecken könnte. Aus diesem Grunde erscheint es nicht empfehlenswert, die Lieferung von einer Bedingung abhängig zu machen.“ (R 43 I/1367, Bl. 365 f.).

⁴ Der REM führte in seinem Schreiben an die Rkei vom 24.5.21 zum Sachverhalt aus: „Der Reichsrat hat sich bei der Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über die Regelung des Verkehrs mit Getreide auf den Standpunkt gestellt, daß die Vorschrift des § 50, Abs. 1, Satz 2 verfassungsändernd sei, und ihr mit der nach Art. 76, Abs. 1, Satz 2 hierfür erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen zugestimmt. Nach § 50, Abs. 1, Satz 2 kann die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats und eines vom Reichstag gewählten Ausschusses von 28 Mitgliedern die Vorschrift des genannten Gesetzes ändern. Die Stellungnahme des Reichsrats entspricht seiner Auffassung, die er bereits bei Beratung des Gesetzes über den Erlass von Verordnungen für die Zwecke der Übergangswirtschaft vom 6.2.1921 (RGBl. S. 139) zum Ausdruck gebracht hat. Die Reichsregierung hat schon damals auf einem abweichenden Standpunkt gestanden und die Verabschiedung des Gesetzes durch den Reichstag nur deshalb, weil dieser sich der Auffassung des Reichsrats damals anzuschließen schien, bis im Reichstag die für ein verfassungsänderndes Gesetz erforderliche Mehrheit gesichert war.“ (R 43 I/1973, Bl. 35 f.). Im folgenden zitiert das Schreiben Spezialliteratur zur Reichsgesetzgebung. Zur selben Problematik kommt der RIM in einem ausführlichen Schreiben vom 4.6.21 zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: „Gesetzliche Bestimmungen, durch die der Erlass von Verordnungen von der Zustimmung eines Reichstagsausschusses abhängig gemacht wird, führen dazu, daß entweder ein in der Verfassung nicht zugelassener Weg der Gesetzgebung durch den Reichstag eröffnet wird oder der Reichstag abweichend von den Grundsätzen der Verfassung mit dem Gesetzesvollzug betraut wird. Beide Möglichkeiten bilden Abwege, aus denen sich allmählich sehr bedenkliche Folgerungen ergeben könnten. Ich möchte daher dringend bitten, in Gesetzentwürfe keine Bestimmung aufzunehmen, nach der zum Erlass von Verordnungen die Zustimmung des Reichstages oder eines seiner Ausschüsse erforderlich ist und etwaige Anregungen des Reichstags in dieser Richtung entschieden abzulehnen.“ (R 43 I/1973, Bl. 42-44, hier: Bl. 43f.).

⁵ Entwurf s. RT-Drucks. Nr. 2856; endgültige Fassung RGBl. 1922 I, S. 59.

4. Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Kohlensteuergesetzes.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ⁶.

5. Entwurf einer Reisekostenverordnung für die Reichsbeamten. [...]

6. Verabschiedung des Reichskommissars von Starck.

Der *Reichsminister des Innern* trägt vor, daß die Interalliierte Rheinlandkommission mit der Ausweisung des Reichskommissars von Starck gedroht habe, falls nicht innerhalb einer bestimmten Frist eine Reihe deutscher Angehöriger, die im besetzten Gebiet sich Verfehlungen gegen Angehörige der Interalliierten Mächte hätten zu Schulden kommen lassen und in das unbesetzte Gebiet geflohen waren, ausgeliefert würden. Der Reichsminister des Innern erklärt, die Auslieferung dieser Personen würde voraussichtlich teils aus rechtlichen, teils aus taktischen Gründen nicht möglich sein. Auch sei die Forderung der Auslieferung offenbar nur ein Vorwand, um die Entfernung des Reichskommissars oder sogar die Unterdrückung des ganzen Reichskommissariats herbeizuführen. Der englische Vertreter in der Rheinlandkommission habe dem Vertreter des Auswärtigen Amts in Koblenz vertraulich mitgeteilt, daß es im Interesse des Zusammenarbeitens des Reichskommissariats mit der Rheinlandkommission und im Interesse der Schaffung einer besseren Atmosphäre unbedingt erforderlich sei, daß Herr von Starck seinen Posten verlasse. Auch Herr Guérard habe sich Herrn von Starck gegenüber in diesem Sinne ausgesprochen. Der Reichsminister des Innern fügte hinzu, daß er den Weggang des Herrn von Starck, der sich unter den schwierigsten Verhältnissen große Verdienste erworben habe, aufrichtig bedauern würde. Der in der Sitzung anwesende Reichskommissar von Starck erklärte, daß er es unter den obwaltenden Umständen für richtig halte, sein Amt der Regierung zur Verfügung zu stellen.

7. Entwaffnung in Bayern.

Der Herr *Reichskanzler* macht vertrauliche Mitteilungen über den Stand der Verhandlungen mit Bayern in der Entwaffnungsfrage ⁷.

⁶ In der Begründung zu dem Gesetz (RGBl. 1921, S. 325) heißt es: „Im Rechnungsjahr 1920, für das die Einnahmen der Kohlensteuer mit 4,5 Mrd. veranschlagt waren, haben sie nach den vorläufigen Feststellungen rund 4,67 Mrd. Mark betragen. In der Voraussetzung, daß das oberschlesische Erzeugungsgebiet dem Deutschen Reich erhalten bleibt und die Fördertätigkeit sich auf der bisherigen Höhe hält, dürfte auch für das laufende Rechnungsjahr mit einem annähernd gleichen Steueraufkommen zu rechnen sein. Es unterliegt keinem Zweifel, daß auf einen für den Reichshaushalt so wichtigen Titel nicht verzichtet werden kann.“ Außerdem ermächtigte das neue Gesetz den RFM, mit Zustimmung des Reichskohlenrates für einzelne Bergbaubezirke oder einzelne Brennstoffsorten die Kohlensteuer zu ermäßigen (R 43 I/1367, Bl. 381 f. und RT-Drucks. Nr. 2157, Bd. 367).

⁷ In der Entwaffnungsfrage hatte der RK schon am 11.5.1921 das folgende Privatschreiben an den MdR und Mitbegründer der BVP Georg Heim gesandt: „Verehrter Herr Kollege! Nachdem jetzt durch die Entscheidung über das Ultimatum und die Konstituierung des neuen Reichskabinetts ein gewisser Schlußpunkt unter die letzten unruhigen Wochen gekommen und unsere Politik in ein bestimmtes Fahrwasser gelenkt ist, beschäftigt mich die Frage, wie wir in der Entwaffnungsfrage am schonendsten für die beteiligten Regierungen und Kreise vorgehen können. In Erinnerung an unsere eingehenden Besprechungen bitte ich Sie um Ihre Unterstützung, in der Sache selbst wie auch in der äußeren Form. Ich möchte nicht sofort mit einem amtlichen Schreiben an die Bayerische Regierung oder mit ähnlichen Schritten vorgehen, die leicht neue Mißverständnisse und Schwierigkeiten bringen, sondern mich unter der Hand mit Ihnen und Herrn von Kahr in Fühlung halten. Nachdem Sie nach München zurückgekehrt sind, werden Sie vielleicht bald in der Lage sein, mir Näheres mitzuteilen; ich wäre Ihnen dafür sehr dankbar. Größte Eile scheint mir gerade in den ersten Schritten geboten. Auch darüber wäre ich Ihnen für einen Rat dankbar, ob Sie glauben, daß ganz ohne amtliche öffentliche Kundgebung der Reichsregierung allein oder in Gemeinschaft mit der Bayerischen Regierung durchzukommen ist, oder ob umgekehrt solche Kundgebung zur Erleichterung nach näherer Verabredung gerade erwünscht und welcher Zeitpunkt dafür geeignet wäre. Bitte betrachten Sie dieses Schreiben als ein vertrauliches Schreiben des Kollegen an den Kollegen, nicht als amtliche Kundgebung in meiner neuen Eigenschaft. Mit bestem Gruß Ihr ergebener“ (abschr. in R 43 I/413, Bl. 17-19).

8. Stellungnahme zu den Anträgen Müller-Franken u. Gen. und Aderhold u. Gen. zur Erwerbslosenfürsorge.

Das Kabinett beschließt hinsichtlich dem vom Reichsarbeitsminister mit Schreiben vom 25. Mai 1921 gestellten Anträge⁸ betreffend Arbeitslosenfürsorge folgendes:

zu 2: Die Erörterung dieses Punktes wird vertagt⁹.

zu 6 u. 7: Der Befragung des Reichswirtschaftsrats wird zugestimmt¹⁰.

zu 9: Die Erhöhung der laufenden Unterstützungen wird abgelehnt. Eine einmalige Beihilfe gemäß den Vorschlägen des Reichsarbeitsministers wird beschlossen¹¹.

zu B: Die Fortgewährung der Wintersätze bis zum 1. August wird beschlossen¹².

Das Schreiben ging abschr. mit dem Zusatz, im gleichen Sinne werde sich der Herr RK mit dem Gesandten v. Preger mündlich in Verbindung setzen, an den Vertreter der RReg. in München, den RIM, das AA und außerdem an den Domkapitular Leicht in Bamberg mit dem folgenden Anschreiben: „Lieber Freund. In der Entwaffnungsfrage habe ich den anliegenden Brief an Dr. Heim geschickt. Du siehst daraus, daß ich vorläufig noch amtliche Schritte von hier aus lieber lassen möchte. Wie lange das geht, ist eine andere Frage, da wir ja nach Zeitungsmeldungen eine Note Nollets zu erwarten haben, die wir dann der Bayerischen Regierung zur weiteren Veranlassung schicken müßten. Wie Herrn Dr. Heim bitte ich auch Dich, keine Zeit zu verlieren, um Deinen wichtigen Einfluß dafür einzusetzen, daß die Durchführung der Entwaffnung schnell in Angriff genommen wird. Es wäre eine große Entlastung der gesamten Politik, wenn das Notwendige ohne Auseinandersetzungen der Presse und gar der Regierungen erfolgt. Ich bin sicher, daß Du mit mir hierin in alter Freundschaft einverstanden bist. Dein W.“ (R 43 I/413, Bl. 20). Die erwartete Nollet-Note erging mit Datum vom 12.5.1921 und wurde durch WTB unter dem 18.5.1921 veröffentlicht.

⁸ Die gleichlautenden Anträge Müller-Franken (RT-Drucks. Nr. 1887, Bd. 366) und Aderhold (RT-Drucks. Nr. 1888, Bd. 366) vom 22.4.1921 gehen im wesentlichen zurück auf ein Schreiben des ADGB an den RK vom 26.2.1921, in dem der ADGB neben anderen grundsätzlichen Forderungen die RReg. ersuchte, mit öffentlichen Geldern Arbeitsplätze, insbesondere auf dem Bausektor, zu schaffen (Wortlaut s. R 43 I/2026, Bl. 80-84). Mit Schreiben vom 23.3.1921 hatte der RK ausführlich Antwort dahingehend erteilt, daß die RReg. sich bemühen werde, Arbeitsplätze auf Grund der öffentlichen Haushalte zu beschaffen, einer auch geforderten Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung jedoch nicht zustimmen könne. Anlässlich der Anträge Müller-Franken und Aderhold im RT, die am 28. 5. den Unterausschuß des 5. Ausschusses und am 30. 5. den 5. Ausschuß selbst beschäftigen sollten, hatte der RArbM das RKab. ersucht, zu den Forderungen der RT-Anträge A 2, 6, 7, 9 und B (s. Anm. 9 ff.) noch vor diesem Termin Stellung zu nehmen. Die schriftliche Stellungnahme des RArbM lag dem Kabinett vor (R 43 I/2027, Bl. 22-25).

⁹ Die Antragsteller hatten unter diesem Punkt gefordert, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge insbesondere die von der Arbeitslosigkeit hart betroffenen Gebiete zu berücksichtigen und durch Schichtwechsel mit verkürzter Arbeitszeit für die Beschäftigung der doppelten Arbeiterzahl zu sorgen. Nach dem Vorschlag des RArbM sollte die RReg. den Reichsressorts empfehlen, bei den Unternehmern möglichst durch Einlegung von Doppel- und Feierschichten auf Mehreinstellung von Arbeitskräften hinzuwirken (R 43 I/2027, Bl. 23).

¹⁰ Nach den unter diesen Punkten zusammengefaßten Vorstellungen der Antragsteller sollte in den Gebieten, in denen die Arbeitsbeschaffung „auf keinem anderen Wege möglich“ sei, die Arbeitszeit auch der in privaten Betrieben Beschäftigten unter der Bedingung verkürzt werden, daß der dadurch bedingte Lohnausfall zu zwei Dritteln durch den Arbeitgeber ersetzt würde. Reich und Länder sollten den Arbeitgeber aus Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge zur Hälfte entschädigen. Nach dem Vorschlag des RArbM sollte vor einer Stellungnahme der RReg. auch der RWiR ein Gutachten hierzu abgeben, da die zentralen Arbeitgebergemeinschaften sich zu dieser Frage noch nicht abschließend geäußert hätten (R 43 I/2027, Bl. 23, 24 f.).

¹¹ Der RArbM hatte für eine einmalige Zuwendung an langfristig Erwerbslose (6 Monate Unterstützungsdauer) plädiert; dabei sollte ein bestimmter Betrag auf jeden langfristig Erwerbslosen ausgeworfen und die dadurch entstehenden Lasten nach dem üblichen Schlüssel auf Reich, Länder und Gemeinden verteilt werden (R 43 I/2027, Bl. 23, 24 f.).

¹² Der RArbM schlägt vor, die zunächst bis zum 30. Juni 1921 verlängerten Wintersätze bis zum 31. Juli 1921 zu verlängern, da einerseits einer Erhöhung der laufenden Bezüge grundsätzlich nicht zugestimmt werden könne, andererseits aber zur Zeit für eine Herabsetzung der Leistungen wegen der schlechten Verhältnisse keine Möglichkeit bestehe (R 43 I/2027, Bl. 23, 24 f.).

Zitierhinweis

Nr. 16 Kabinettsitzung vom 27. Mai 1921 [16.30 Uhr] in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 30–34 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D16>